

司法公信力，促进执行规范化的建设，切实维护社会公平正义。

编写人：北京市顺义区人民法院 孟祥磊 刘霞

7

案外人已尽注意义务未发现拟购房屋被查封的 不应认定查封保全措施对其产生效力

—— 信某诉某建筑公司、某不动产登记中心
案外人执行异议之诉案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

黑龙江省高级人民法院(2023)黑民再429号民事判决书

2. 案由：案外人执行异议之诉

3. 当事人

原告(执行案外人、上诉人、再审申请人):信某

被告(申请执行人、被上诉人、被申请人):某建筑公司

被告(被上诉人、被申请人):某不动产登记中心

【基本案情】

黑龙江省海林市人民法院因某建筑公司与某开发公司建设工程施工合同纠纷一案，查封包括案涉房屋在内的部分房屋。黑龙江省海林市人民法院于2019年7月29日向某不动产登记中心送达民事裁定书和协助执行通知书，并于2019

年8月2日向某开发公司送达查封裁定书。2019年7月30日，信某与某开发公司签订《商品房买卖合同》，购买案涉房屋。信某以银行转账方式支付给某开发公司的法定代表人280000元。同日，某开发公司给信某出具了226818元的三联单购房收据，并于当日到海林市房地产交易所开具商品房销售备案登记表。2020年12月24日信某在接到某开发公司可以办理不动产权证照的通知后，到某不动产登记中心办理案涉的不动产权变更登记，知晓案涉已被查封，信某作为案外人提出执行异议。

【案件焦点】

信某对案涉房屋是否享有足以排除强制执行的民事权益。

【法院裁判要旨】

黑龙江省海林市人民法院经审理认为：本案应适用《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十九条的规定。信某于2019年7月30日签订《商品房买卖合同》购买了案涉房屋，且支付了全部购房款并用于居住，但在此之前，黑龙江省海林市人民法院已经作出(2018)黑1083民初1491号之一民事裁定，查封了案涉房屋，并于2019年7月29日将该裁定书和协助执行通知书送达给某不动产登记中心。因此，信某虽然与某开发公司签订《商品房买卖合同》并进行销售备案登记及交纳相关税费，但其诉请不符合第二十九条第一项的规定，不享有足以排除强制执行的民事权益，其诉请应予驳回。

黑龙江省海林市人民法院依照《中华人民共和国合同法》第四十四条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百零九条、第三百一十条第一款第二项规定，判决如下：

驳回信某的诉讼请求。

信某不服，提起上诉。黑龙江省牡丹江市中级人民法院经审理认为：黑龙

江省海林市人民法院于2019年7月25日作出(2018)黑1083民初1491号之一民事裁定,查封案涉房屋,某不动产登记中心在《送达回证》上的签收时间为2019年7月29日,故已于2019年7月29日发生法律效力。信某与某开发公司签订的《商品房买卖合同》时间为2019年7月30日。信某与某开发公司签订房屋买卖合同时间在人民法院查封案涉房屋之后,不符合《执行异议和复议案件规定》第二十八条、第二十九条关于“在人民法院查封之前已签订合法有效的书面买卖合同”的规定。

黑龙江省牡丹江市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定,判决如下:

驳回上诉,维持原判。

信某不服,申请再审。黑龙江省高级人民法院经审查认为:信某的再审申请符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第六项规定的情形,裁定提审本案。黑龙江省高级人民法院经审理认为:海林市人民法院裁定查封案涉房屋,系于2019年7月29日向海林市不动产登记中心送达民事裁定书和协助执行通知书。海林市不动产登记中心及海林市房地产交易所均系办理房屋交易及产权登记的政府工作机构。海林市人民法院向海林市不动产登记中心送达的民事裁定书和协助执行通知书的效力尚未及于海林市房地产交易所,故可以认定信某签订案涉合同发生于人民法院查封之前,信某对案涉房屋享有的民事权益足以排除强制执行。

黑龙江省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十四条第一款、第一百七十七条第一款第二项的规定,判决如下:

一、撤销牡丹江市中级人民法院(2022)黑10民终970号民事判决及海林市人民法院(2022)黑1083民初355号民事判决;

二、不得执行案涉房屋。海林市人民法院(2022)黑1083执异1号执行裁定于本判决生效时自动失效。

【法官后语】

《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》

第二十九条是关于房屋消费者物权期待权的保护条件，房屋消费者物权期待权保护，也称为弱者保护，是指在执行程序中，基于对消费者生存权这一更高价值的维护，赋予消费者对买受房屋的物权期待权以排除执行的效力。该条适用于金钱债权执行中，买受人对登记在被执行的房地产开发企业名下的商品房提出异议的情形。案外人需同时满足该条规定的四项条件方可享有排除人民法院强制执行的民事权益。第一，异议指向标的物必须是房地产经营者所开发的商品房。这就把一般民事主体之间的民事交易排除在消费者保护原则之外，也就是说只限于一手房买卖。对于房地产经营者开发的商品房销售而言，由于有比一般民事主体相对严格的监管制度，一般都签订有规范的商品房销售合同，绝大部分还要办理销售合同备案、网签或者预登记手续，比较容易判断。第二，保护的主体必须是消费者。按照《中华人民共和国消费者权益保护法》第二条的规定，消费者是为生活消费需要而购买商品、使用商品或者接受服务的人。首先，从自然属性上看，消费者必然是自然人，法人或者其他组织由于不存在生活消费的问题，不在消费者之列，但是，如果法人或者其他组织以单位名义购买，并已经分配给职工个人居住，可以认定为消费者。其次，在判断购房人是“为生活需要”还是“为生产经营需要”的问题上，确实存在技术上的难题。如以购房人主观上是不是为了生活需要判断，存在一定的难度，有的人购买普通居住用房可能是为了出租牟利；有的人购买商业用房，可能就靠收取其租金维持基本生活。如果案外人所购房屋的性质为居住用房，则认定为消费者。如果所购房产为写字楼、门面房等经营性用房，则不是消费者。第三，交付了50%以上的购房款。消费者物权期待权保护体现了对消费者生存权的倾斜，只要其缴纳的购房款超过50%，就应保护。在案外人仅支付部分购房款的情形下，执行法院可以对买受人应当支付的剩余房款，按照到期债权进行执行。第四，签订合法有效的书面买卖合同的时间需在人民法院对标的物查封之前。

本案中，案外人与被执行人就执行标的签订房屋买卖合同之时，虽然人民法院已向不动产登记中心送达查封裁定，但由于不动产登记中心与房地产交易

所未实现数据信息实时共享。对不动产登记中心送达的查封裁定效力依法不